RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Le Directeur général adjoint des Finances publiques

Paris, le 14 SEP. 2026

Référence : 2026/09/175

Monsieur le Président,

Par courrier du 30 juillet 2026, vous m'avez transmis les observations définitives de la Cour des comptes relatives au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Il y est dressé un bilan de l'automatisation de la gestion du FCTVA résultant de l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, et une appréciation du fonctionnement du dispositif et des modalités de son contrôle.

Vous trouverez ci-dessous la réponse de la DGFiP à la communication de ces observations définitives et dont je souhaite la publication.

1. Le bilan de l'automatisation demeure largement favorable, tant pour les collectivités que pour les services chargés de la mise en œuvre et du contrôle du FCTVA.

Sous réserve de la maîtrise par les collectivités des schémas budgétaires et comptables réglementaires, l'assiette du FCTVA est désormais plus visible et mieux connue. L'automatisation a permis d'assurer un rythme de paiement homogène au niveau national et, dans la plupart des cas, une attribution plus rapide que dans la procédure manuelle, quel que soit le régime de versement. Elle a en outre supprimé le risque de non-recours des collectivités, en particulier pour les petites communes, permettant de garantir le versement automatique de l'intégralité des montants dus.

Si l'automatisation n'est pas totale, comme le fait remarquer la Cour, les charges déclaratives pesant sur les collectivités ont été considérablement réduites. Dans le bilan du dispositif présenté au CFL le 9 juillet 2023 sur la base des dépenses éligibles en 2021, qui ont fait l'objet des premières attributions de FCTVA automatisé, il était relevé que presque 98 % des dépenses avaient été traitées de manière automatisée,

Monsieur Damien CAZÉ
Président de la quatrième chambre
Cour des comptes
13 rue Cambon
75100 PARIS CEDEX 01

soit près de 4,8 millions de lignes, et que près de 64 000 états déclaratifs produits auparavant par les collectivités avaient été supprimés.

Par ailleurs, au prix d'une évolution limitée du périmètre des dépenses éligibles par rapport au régime antérieur, et une fois retraité l'effet de l'augmentation du volume des investissements et les mesures d'élargissement d'assiette consentis dans la foulée, la réforme a globalement atteint l'objectif de neutralité budgétaire des versements à l'échelle nationale qui lui avait été assignée.

2. Depuis la réforme, le dispositif de contrôle du FCTVA est réparti entre le comptable public et les services préfectoraux, qui coopèrent pour fiabiliser le dispositif de bout en bout, dans une démarche centrée sur les risques et les enjeux.

Comme le rappelle la Cour dans le tableau synthétique de la p. 44, le contrôle du FCTVA est réparti entre les comptables publics et les préfectures. Les comptables publics sont chargés de contrôler la détermination de l'assiette (contrôle de l'imputation des dépenses), le périmètre des opérations (paramétrage du régime d'assujettissement ou non à la TVA) et la régularité du versement en aval (contrôle de la régularité de l'ordre de paiement). Les préfectures, quant à elles, contrôlent le calcul du montant à verser (contrôle de l'éligibilité des mandats à une prise en charge par le FCTVA).

Côté DGFiP, la mise en œuvre de la réforme s'est accompagnée de plusieurs campagnes de contrôle interne successives (2020, 2021, 2022) visant à fiabiliser le paramétrage de la TVA et à sensibiliser les comptables sur les conséquences d'un mauvais paramétrage de la TVA sur la liquidation du FCTVA. Par ailleurs, pour limiter les erreurs de paramétrage, le logiciel comptable et financier HÉLIOS bloque depuis juillet 2022 les paramétrages à la TVA au niveau « budget collectivité » pour les collectivités éligibles de droit au FCTVA.

Le contrôle de la bonne imputation comptable, condition déterminante, quoique non exclusive, du versement à bon droit du FCTVA, est pris en compte dans la politique générale de maîtrise de la qualité comptable de la DGFiP.

La correcte imputation comptable est en effet un axe majeur de la qualité comptable. À ce titre, pour accompagner le déploiement du plan de compte M57, un guide des imputations budgétaires et comptables a été élaboré en 2024 grâce à un travail collaboratif réunissant des comptables publics et des ordonnateurs. Ce guide, mis à jour chaque année, constitue un support documentaire comportant de nombreux exemples et illustrations pratiques, qui est enrichi chaque année. Il vise à sécuriser les imputations comptables et à partager une même culture de l'imputation entre ordonnateurs et comptables. Ce guide, qui répondait à une demande de nombreuses collectivités, est très utilisé et apprécié.

L'exacte imputation comptable des dépenses est l'un des points de contrôle du comptable public au-delà de toute considération relative à l'éligibilité d'une dépense au FCTVA. Ce contrôle a pris une importance particulière à la suite de la mise en place de l'automatisation du versement sur le fondement des dépenses enregistrées sur certains comptes.

Comme le relève la Cour, le contrôle des mandats s'exerce dans le cadre d'un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD). Les contrôles sont centrés sur les enjeux financiers et, pour une partie d'entre eux, calibrés dans chaque poste en fonction des risques identifiés sur la chaîne de dépense. Pour les dépenses relevant du référentiel dit « obligatoire », le comptable doit nécessairement réaliser les différents contrôles lui incombant au titre des articles 19 et 20 du décret GBCP, en particulier le contrôle de la correcte imputation (une mauvaise imputation entraînant rejet du mandat). Par ailleurs, s'il n'a pas la pièce justificative pour vérifier la correcte imputation, le

comptable ne peut pas prendre en charge et payer la dépense. S'agissant du référentiel indicatif, le contrôle s'exerce de façon ciblée, en fonction des enjeux financiers et des risques identifiés. Si le contexte local le nécessite, les comptables qui constateraient des erreurs récurrentes ont la faculté de paramétrer un taux cible différencié au niveau d'un créancier ou d'une imputation comptable au sein d'une catégorie de dépenses soumis au CHD.

Comme le souligne la Cour dans le paragraphe 2231, le CHD a pour conséquence qu'une partie des mandats n'est pas visé avant paiement, notamment s'agissant des marchés de fonctionnement, qui relèvent essentiellement du référentiel indicatif. En l'absence de contrôle, des marchés peuvent donc être comptabilisés à tort sur des comptes éligibles au FCTVA. Pour autant, compte tenu des principes et modalités du CHD décrites plus haut, les mandats concernés par l'absence de contrôle sont de faible enjeu.

Par ailleurs, la DGFiP a décidé en 2023 de mener une campagne de contrôle interne pour vérifier que les mandats enregistrés sur des comptes éligibles au FCTVA étaient bien imputés conformément à la réglementation comptable. Ce contrôle de supervision *a posteriori* de la bonne imputation de dépenses donnant lieu au reversement du FCTVA a été inscrit au plan national de contrôle interne de la DGFiP. Ce contrôle a été réalisé par 604 postes comptables (soit 96 % des postes) sur un échantillon de près de 18 000 mandats faisant ressortir un taux d'anomalies de 3,6 %. Le nombre d'anomalies relevées s'est donc avéré faible et le taux de conformité de 96,4 % peut être qualifié de satisfaisant. Le contrôle s'est accompagné d'un rappel national des directives en matière d'imputation de FCTVA à l'attention des équipes en charge du processus et d'un partage des bonnes pratiques pour renforcer la maîtrise de ces imputations ainsi que des collectivités locales et des postes comptables chargés du contrôle. Ce contrôle a vocation à être reconduit périodiquement pour éprouver la robustesse du dispositif de contrôle hiérarchisé et alimenter l'analyse des risques. Depuis 2023, les supports du contrôle interne sont à la disposition des directions régionales et départementales des finances publiques qui peuvent réaliser ce contrôle à leur initiative dans le cadre de leur plan départemental de contrôle interne. Ainsi, ce contrôle a été reconduit par cinq directions en 2024, sept en 2025, et dix ont programmé ce contrôle en 2026.

Les contrôles réalisés par les préfectures sont conçus comme complémentaires à ceux qui sont réalisés par le comptable public et s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale fondée sur une analyse des risques.

Venant en complément des contrôles hiérarchisés réalisés par le comptable public, non spécifiquement orientés sur les attributions de FCTVA, les services préfectoraux réalisent des contrôles des dépenses par échantillon. Pour assurer cette complémentarité et éviter les contrôles redondants, une évolution de l'application HÉLIOS mise en œuvre depuis juillet 2023 permet de typer les mandats qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle de la part du comptable dans le cadre de son contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) et ce typage est envoyé à l'application ALICE.

Comme rappelé dans le bilan du dispositif de 2023, les orientations données aux préfectures en matière de contrôle ont été élaborées selon quatre principes :

- maximiser la portée budgétaire des contrôles, de manière à concentrer les efforts de contrôle sur les dépenses à fort enjeu financier ;
- matérialiser les procédures de contrôle auprès de chaque bénéficiaire, par la consolidation des pièces justificatives et des états déclaratifs, afin de dissuader la mise en place de stratégies d'optimisation ;
- préserver le caractère automatisé des attributions en ne sollicitant des pièces que sur un échantillon significatif, mais restreint de dépenses ;
- identifier les pratiques d'optimisation non régulières et préserver une capacité d'action ciblée sur ces cas.

Les contrôles des préfectures s'exercent donc en priorité sur les dépenses non contrôlées par les comptables, à savoir les dépenses d'investissement relevant de marchés de moins de 25 000 € et les dépenses de fonctionnement non sélectionnées au titre du CHD. Ils sont donc centrés sur les dépenses d'investissement à faible enjeu et les dépenses de fonctionnement imputées sur les quatre comptes éligibles (dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments publics et de voiries, dépenses de fonctionnement d'entretien des réseaux) non sélectionnées au titre du CHD.

3. La DGFiP prend bonne note de l'invitation de la Cour à renforcer la fiabilité du dispositif, mais il n'apparaît pas opportun de remettre en question la dimension partenariale du dispositif ni le principe d'un ciblage des contrôles sur les enjeux financiers

La DGFiP est favorable à toute mesure allant dans le sens d'une maîtrise accrue du dispositif. Toutefois, l'augmentation du nombre de contrôles des préfectures irait à rebours de l'automatisation de la politique de ciblage des contrôles sur les risques et les enjeux et de fiabilisation du processus.

À cet égard, la DGFiP est défavorable au projet de recommandation n° 1, adressé à la DGFiP, d'ouvrir HÉLIOS à brève échéance en consultation aux services préfectoraux pour leur donner un accès direct aux pièces justificatives des mandats dont ils contrôlent l'éligibilité au FCTVA. Outre qu'elle serait contraire à la doctrine d'emploi de l'outil, je rappelle qu'en cas de difficulté particulière, les directions locales de la DGFiP peuvent transmettre les informations nécessaires pour effectuer les contrôles sur demande.

L'outil HÉLIOS est l'outil de gestion comptable et financière des organismes publics dont les comptables relèvent du Trésor public. La DGFiP garantit aux ordonnateurs la confidentialité de leurs données, dans le cadre d'une relation de coopération partenariale sur les chaînes financières. Conformément à l'arrêté du 3 août 2005 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé HÉLIOS[1], les ordonnateurs y ont accès pour les seuls budgets et collectivités dont ils ont la charge, et aux seules données relatives à leur domaine de compétence géographique et fonctionnelle. Le préfet n'étant ni l'ordonnateur, ni le comptable public, cette habilitation n'est pas justifiée. Cette doctrine est conforme à l'avis préalable de la CNIL sur cet arrêté[2].

Par ailleurs, quand bien même l'arrêté susvisé serait modifié avec avis favorable de la CNIL, l'ouverture de l'accès à HÉLIOS en consultation aux préfectures impliquerait des développements informatiques pour créer un profil dédié aux préfectures. L'utilisation d'un profil existant donnerait l'accès à des données ne concernant pas le FCTVA (par exemple : l'état des dettes d'une personne auprès d'une entité publique locale) et contreviendrait au règlement général sur la protection des données (RGPD). De tels développements devraient qui plus est être insérés dans une programmation informatique sous fortes contraintes de ressources et dont les priorités sont autres.

Par ailleurs, la création de nouveaux accès au bénéfice de personnels extérieurs à la DGFiP à une application comportant des données sensibles (données d'identité personnelle, numéros de comptes bancaires notamment) accroîtrait les risques de vol de données.

---

1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000238556/2026-04-23).

2 https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000017653224 « La Commission rappelle à titre préalable que la communication de données personnelles à une autorité habilitée, au sens de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à demander à un autre organisme des données à caractère personnel dont elle n'est pas normalement destinataire doit rester l'exception dans la mesure où elle doit être spécialement autorisée par un texte législatif. La demande doit être ponctuelle, écrite et ne concerner qu'une ou plusieurs personnes nommément désignées, sans jamais porter sur un fichier ou une partie d'un fichier ».

Il existe a contrario d'autres pistes pour renforcer la fiabilisation du dispositif en intensifiant la collaboration entre services de la DGFiP et préfectures au niveau local.

S'agissant du bon paramétrage de la TVA, par exemple, la DGFiP renforce l'accompagnement des collectivités, en particulier grâce à la mobilisation des conseillers aux décideurs locaux, régulièrement sollicités sur le sujet. Le partenariat entre les préfectures et les directions locales de la DGFiP pourrait être renforcée par le partage d'informations dès la présentation des projets soumis ou non à la TVA, pour que chaque acteur puisse anticiper les opérations futures, celles qui donneront lieu au bénéfice du FCTVA et celles qui donneront lieu à TVA collectée et TVA déductible, le cas échéant dans le cadre de conventions formalisées.

Dans ce même cadre partenarial, des actions de formation et d'accompagnement des collectivités sur la qualité des imputations et sur les règles d'assujettissement à la TVA pourraient être menées de façon concertée. Sur la base d'un bilan des rejets opérés par les services préfectoraux et ceux de la DGFiP dans le cadre de leur contrôle, des actions plus ciblées pourraient être menées vis-à-vis des collectivités concernées pour mettre fin à un schéma d'optimisation qui se répète ou clarifier les règles applicables.

4. La DGFiP n'est pas opposée à une réforme du dispositif dans une perspective de redressement des finances publiques et de simplification des processus.

La DGFiP est favorable au recentrage du dispositif sur les seules dépenses d'équipement. Elle n'est pas opposée à la suppression des régimes de versement dérogatoires en année N et N+1, qui simplifierait le dispositif.

S'agissant des quatre scénarios de réforme d'ensemble présentés par la Cour, deux d'entre eux, la suppression du fonds au profit d'une augmentation de la DGF et la rebudgétisation partielle du FCTVA, conduisent à une transformation de l'économie du dispositif. La DGFiP n'aurait plus de compétence à ce titre. Elle appelle l'attention sur le fait que le scénario de la suppression du FCTVA au profit d'une augmentation de la DGF est à rebours de l'objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités ; le scénario de la rebudgétisation partielle du FCTVA permet un pilotage qualitatif de la dépense, mais revient sur l'automatisation et la simplification du processus qu'elle a permis.

Le scenario du maintien des critères d'éligibilité mais avec la transformation du fonds en enveloppe fermée, répond à l'objectif d'un meilleur pilotage des coûts.
Quant au scenario consistant à supprimer le lien avec la TVA et à opérer les versements, sans critère d'éligibilité, sur l'assiette de l'ensemble des dépenses d'équipement comptabilisées, selon un pourcentage de prise en charge à définir, il constituerait de fait une mesure de simplification.

Le Directeur Général Adjoint

Guillaume ROBERT